

법무부예규 제 1363 호

국가 및 행협배상 업무처리지침 일부 개정

2025. 2. 20.

법 무 실
(국가소송과)

국가 및 행협배상 업무처리지침(예규)

일부개정

1. 개정 이유

「국가배상법 시행령」 제2조제1항의 개정 내용 등을 반영하고 용어를 정비하는 한편, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호, 2021. 2. 5., 일부개정) 제7조제3항제1호의 가목에 의거하여, 유효기간을 연장하고자 함

2. 주요 내용

가. 일용근로자 월 가동일수에 관한 대법원 판례에 따라 평균임금은 일용노임의 20일분으로 하고(안 제9조제1항), 일용근로자의 휴업 배상은 일용노임 합계에 20/30을 곱하여 산출(안 제13조제2항)

나. 병역미필자의 배상액 산정기준 삭제

현행 지침 제14조의2는 국가배상법 시행령 제2조제1항과 달리 병역미필자에 대한 유족배상과 휴업배상 산정 시 ‘취업가능기간’에 ‘군 복무 기간’을 제외하는 것을 전제로 하므로 삭제

다. 어려운 한자어 등 용어 정비(안 제14조제1항, 안 제38조제3항, 안 제39조제2항)

라. 유효기간 연장(안 제41조)

지침의 존속기한을 2028년 3월 1일로 개정하여 유효기간을 연장함

3. 참고 사항

가. 관계법령 : 「국가배상법」 및 같은 법 시행령

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 신·구조문대비표

신 · 구조문대비표(주요 내용)

현 행	개 정 안
제9조(일용노동임금) ① 월수입액을 공신력 있는 문서로 증명할 수 없는 경우 평균임금은 영 제4조의 규정에 의한 일용노동임금의 <u>22일분</u> 으로 한다. 피해자의 월실수액이 일용노동임금에 의하여 산정한 월수입액보다 적은 경우에도 또한 같다.	제9조(일용노동임금) ① ----- ----- ----- ----- <u>20일분</u> ----- ----. ----- ----- -----.
② · ③ (생 략)	② · ③ (현행과 같음)
제13조(휴업배상) ① (생 략) ② 피해자가 일용노동에 종사하는 자인 경우 휴업배상은 휴업기간 동안의 일용노임 합계에 <u>22/30</u> 를 곱하여 산출한다. 다만, 휴업기간 중에 일용노임에 변동이 있는 경우에는 변동단계별로 합계한 후 <u>22/30</u> 를 곱하여 산출한다.	제13조(휴업배상) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- <u>20/30</u> ----- -----, ----- ----- ----- <u>20/30</u> ----- -----.
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제14조(취업가능기간) ① 유족배상 및 장해배상 취업가능 기간을 계산함에 있어서 피해자의 연령은 사망 <u>익일 또는 치료기간이 끝난 익일</u> 을 기준으로 한다.	제14조(취업가능기간) ① ----- ----- ----- <u>다음 날 또는</u> ----- <u>다음 날</u> 을 -----.
② (생 략)	② (현행과 같음)

현행	개정안
제14조의2(병역미필자에 대한 배상액 산정) 영 제2조제1항에 따라 취업가능 기간에서 병역법상 군복무기간을 제외하는 경우, 군복무기간 중 받을 수 있는 군인의 봉급을 반영하여 배상액을 산정하여야 한다.	<삭 제>
제38조(월례보고 등) ①·② (생략) ③ 제2항의 규정에 의한 피해자 색인카드는 연도에 관계없이 피해자성명의 가나다순에 의하여 분류한 후 <u>화일캐비닛</u> 에 비치·보관하여야 한다. ④ (생략)	제38조(월례보고 등) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- --- <u>파일캐비닛</u> ----- ----. ④ (현행과 같음)
제39조(비치할 관인의 종류 및 관수) ① (생략) ② 심의회의 청인은 본부심의회 및 그 소속 지구심의회에서는 법무부의 관인대장에, 특별심의회 및 그 소속 지구심의회에서는 국방부의 관인대장에 그 <u>인영</u> 을 등록하여 보존하여야 하고, 심의회에서 발송·교부 또는 인증이 필요한 문서에는	제39조(비치할 관인의 종류 및 관수) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- ---- <u>인영(印影 : 도장을 찍은 모양)</u> ----- -----

현행	개정안
청인을 사용한다.	-----.
③ ~ ⑥ (생략)	③ ~ ⑥ (현행과 같음)
제41조(유효기간) 이 지침은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제394호)에 따라 이 지침을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 2025년 3월 1일까지 효력을 가진다.	제41조(유효기간) ----- ----- ----- 제431호----- ----- ----- 2028 년 3월 1일-----.
부칙 이 지침은 2022년 3월 2일부터 시행한다.	부칙 ----- 2025년 3월 2일----- -----.